

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٧م الموافق ١٧ شوال ١٤٢٨هـ

برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومحمد أسامة عباس عبد الجواد ،
وعباس الشيخ منصور الستري ، و سلمان عيسى سيادي، أعضاء المحكمة.

وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٠٥) .

المقامة من

- ١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ، (بصفته) .
- ٢- سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة (بصفته) .
وتمثلهما دائرة الشؤون القانونية .

ضد

محمد جميل منصور العريض ، وكيله المحامي عبدالرحمن محمد غنيم .

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة ٢٠٠٧ أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة
للمحكمة طلباً للحكم :

أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن
رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٦ .

ثانياً : بإزالة العوائق التي شابت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/٢/٥٠) السنة الثالثة القضائية - القاضي بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ فيما تضمنته من تطبيق آثاره على قرارات الاستملاك التي صدرت استناداً إلى القانون المقضي بعدم دستوريته قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ، ونشره في الجريدة الرسمية .

ثالثاً : إلزام المدعى عليه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم :

- ١- برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم ٢٠٠٦/٣٦١ ،
 - ٢- بعدم قبول منازعة التنفيذ لرفعها من وعلى غير ذي صفة ،
 - ٣- برفض المنازعة التنفيذية موضوعاً ،
 - ٤- إلزام المدعين المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة .
- ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يُبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ في القضية الدستورية رقم (د/٢/٥٠) للسنة الثالثة القضائية ، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٧ ، ثم أصدرت محكمة التمييز بجلسة ١٦/٤/٢٠٠٧ حكماً في الطعن المقيّد بجدولها برقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٦ بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرارات نزع الملكية أرقام (٣١، ٣٣، ٣٩) لسنة ٢٠٠٤ المطعون عليها ، واعتبارها كأن لم تكن ، وألزمت المطعون ضده بصفته مصاريف الطعن والدعوى الموضوعية عن الدرجتين ، ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة ، وأسست قضاها على سند من أن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة يعتبر قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته فلا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة التمييز ، بما لازمه أنه لم يعد هناك محلّ لتطبيقه بعد الحكم بعدم دستوريته . الأمر الذي اعتبره معه المدعيان أن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز يُعد عقبة في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما أمام هذه المحكمة طالبين الفصل فيها باعتبارها منازعة تنفيذ ، والحكم لهما بطلباتها سائلة الذكر .

وحيث إن المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من وعلى غير ذي صفة، تأسيساً على أن المدعى الأول «سمو رئيس مجلس الوزراء» لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية - الموضوعية - التي صدر بمناسبتها الحكم المتنازع في تنفيذه في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٥٥)، كما أن المدعى عليه في الدعوى الحالية لم يكن طرفاً في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٥٥)، ولم يكن طرفاً في الدعوى الموضوعية التي دفع فيها بعدم دستورية القانون محل الدعوى الدستورية، فلا يجوز أن يكون طرفاً في منازعة التنفيذ الخاصة بتنفيذ الحكم المتنازع فيه .

وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول، ذلك أن المادة (٢١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ قد نصت في فقرتها الثالثة على أن «وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية». بما يعني تمكينها من أن تقول كلمتها في الطعون الموجهة إلى التشريعات التي تكون قد أصدرتها أو شاركت في وضعها وتحدد موقفها من المطاعن الدستورية المنسوبة إلى هذه التشريعات .

لما كان ذلك، وكانت الحكومة - ويُمثلها رئيس مجلس الوزراء طبقاً لنص المادتين (٣٢) و(٤٧) من الدستور المعدل - قد اختصت في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٥٥) باعتبارها من ذوي الشأن فإنه يكون لها بهذه الصفة أن تُقيم الدعوى الراهنة بطلب المضي في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية في الدعوى المذكورة، فضلاً عن أن الحكومة تستهدف من دعواها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/٢/٥٥) بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة بأثر مباشر ومُنشئ، وبما مؤداه عدم تطبيقه على القرارات الإدارية أرقام (٣٩، ٣٣، ٣١) الصادرة سنة ٢٠٠٤ بنزع الملكية استناداً إلى المرسوم بقانون المقتضى بعدم دستوريته، لينعقد الفصل من جديد في الطعن المقام من المدعى عليه لمحكمة التمييز على ضوء قضاء المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مما يُوفر للحكومة مصلحة - صفة - في إقامة الدعوى الماثلة ولو لم تكن طرفاً في الدعوى الموضوعية التي ثارت منازعة التنفيذ الراهنة بمناسبتها .

وهذا الدفع مردود في شقه الثاني، ذلك أن المدعى عليه قد صدر لصالحه الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٦ بإلغاء القرارات الإدارية المطعون عليها، ترتباً لما ارتأته هذه المحكمة من أعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وإذ كانت منازعة التنفيذ الموجهة ضده تستهدف عدم الاعتداد بحكم محكمة التمييز واعتباره عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية فإن منازعة التنفيذ الراهنة تكون قد أقيمت كذلك على ذي صفة فيها .

وحيث إن نص المادة (٣٢) من قانون المحكمة الدستورية يجري على أن «تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف تنفيذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك.»

وتنص المادة (٣٠) على أن « أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. » وتنص المادة (٣١) على أن « أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللکافة ، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .

ويكون للحکم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، في جميع الأحوال ، أثر مُباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحکم ، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك . »

وتطبيقاً لهذه الأحكام فإن قضاء المحكمة الدستورية ينفذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك ، وينفذ في المسائل الجنائية فور النطق به، فإذا لم يتم التنفيذ وفقاً لطبيعة الحکم وعلى ضوء الأصل فيه ، واعترضته عوائق تحوّل قانوناً دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يُعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، جاز اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته لتفرض تنفيذه ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي بذاتها موضوع مُنازعة التنفيذ أو محلها ، وغايتها النهائية ، إنهاء الآثار القانونية المُلازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المُترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحکم صدر عن المحكمة الدستورية فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد التي يضمنها والآثار المتولدة عنها في سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها ، هي التي تُحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها ، وتعال جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين :

أولهما: أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مُقيدة لنطاقها ، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها، مُنافية لحقيقتها وموضوعها . فإذا عاق انسياب التنفيذ أي عارض - ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً - جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال أثر حكمها بنفسها ، وإنما لترفع من طريقة ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك - تعيينه عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحکم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه لأنه لا يعدو - وأن كان حكماً قضائياً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء ، وامتنالاً لهذا الحکم تسترد محكمة الموضوع ولايتها في إعمال الأثر المُباشر للحکم بعدم الدستورية على كل ذي شأن ، لا يمنعها عن ذلك عمل سابق لها كان مُحددًا لأثره على غير جادة القانون بعد أن أسقطه الحکم الأمر بالمضي في التنفيذ .

ولا يعتبر ذلك تسلطاً من قضاء على قضاء - كما يذهب إلى ذلك المدعى عليه - ذلك أن المحكمة الدستورية تستمد ولايتها مباشرة من أحكام الدستور الذي أولاهما - دون غيرها - في المادة (١٠٦) منه سلطة مراقبة دستورية القوانين واللوائح ، وجعل لأحكامها - فصلاً في مسألة دستورية - حجية مطلقة بما يلزم كل سلطة في الدولة بما فيها الجهات القضائية باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح ، لأن ذلك أمر تقتضيه سيادة الدستور، وتتطلبه وحدة النظام القانوني في المملكة ولا يضير المحاكم أن تنفذ أحكام المحكمة الدستورية على وجهها الصحيح إعمالاً منها لأحكام الدستور الذي تستمد منه كيانها وشرعية وجودها . وبما مؤداه ولازمه عدم الاعتداد بأي عقبة - مادية أو قانونية - تكون قد عطلت هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره ، أو حدث من مداه أو خالفت أثره تطبيقاً لأحكام المادتين (١/٣١ ، ٣٢) من قانون هذه المحكمة .

وحيث إن الدستور المعدل قد نص في ختام مقدمته على : « وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقاً لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدلة وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه. »

وأوردت المذكرة التفسيرية للدستور المعدل في ختامها : « وتعتبر المقدمة التي سبقت نصوص هذا الدستور المعدل جزءاً لا يتجزأ منه ، تسري عليها أحكامه ، سواء من ناحية قيمتها القانونية أو من حيث طريقة تعديلها .

كما تعتبر الإيضاحات التي تضمنتها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام ، وذلك إعمالاً لما ورد في مقدمة الدستور. »

ومفاد ذلك أن تفسيرات نصوص الدستور التي تضمنتها المذكرة التفسيرية تعتبر مُتَمِّمة لنصوص الدستور ، ومُلزِمة لكل الهيئات في الدولة إلزام النص الدستوري نفسه ،

ومرجع ذلك إلى ما نص عليه الدستور في ختام مقدمته ، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ، وإلى أن الأسلوب الذي أتبع في وضع المذكرة هو ذات الأسلوب الذي أتبع في وضع نصوص الدستور، كما أن المذكرة التفسيرية كانت مرافقة لنصوص الدستور عند إصداره .

وحيث إن نص المادة (١٠٦) من الدستور المعدل يجري على « ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لاتحة أثر مُباشر ، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي يُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن »

وجاء بالمذكرة التفسيرية المرفقة بالدستور المعدل « ولكي لا يثور خلاف حول أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة من حيث السريان الزمني لهذا الحكم ، نصت هذه المادة -١٠٦- على أن « يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشر ، ما لم تُحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، ».

« ومقتضى هذا النص أن ما صدر من تصرفات أو قرارات تنفيذاً للقانون الذي حكم بعدم دستوريته يظل قائماً حتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أو التاريخ اللاحق الذي حددته المحكمة لسريانه ، ولا يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية .»

وحيث إنه إعمالاً لأحكام المادة (١٠٦) من الدستور المعدل ومذكرته التفسيرية فإن المادة (٣١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن « أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ، وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في جميع الأحوال ، أثر مباشر ، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك .»

ومؤدى كل ذلك ولازمه أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة يعد - كقاعدة عامة - منشئاً لحالة عدم الدستورية وليس كاشفاً عنها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، ما لم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً لاحقاً يبدأ منه نفاذ هذا الحكم ، فلا يسري بأثر رجعي (كاشف) ولا ينطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره - إلا إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي - وتظل القاعدة القانونية التي تضمنها النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته حاکمة للوقائع التي حدثت في الماضي، أي قبل نشر الحكم في الجريدة الرسمية، حفاظاً من المشرع الدستوري على مقتضيات الأمن والاستقرار القانوني، وفيما عدا الحالة التي أدت إلى صدور هذا الحكم طبقاً للاستثناء الذي أوردته المذكرة التفسيرية للدستور في هذا الشأن ، وهو الاستثناء الذي يؤكد الأثر المنشئ للحكم بعدم دستورية نص تشريعي أو

لائحي، في غير المواد الجنائية ، وإذ كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة ٢٠٠٧/٣/٢٦ في القضية الدستورية رقم د/٢/٠٥ للسنة الثالثة القضائية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٢ ، وجاء بأسبابه بأنه « يتمتع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية طبقاً لنص المادة (٣١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.»

وكان مفاد هذه المادة الصادرة إعمالاً لحكم المادة (١٠٦) من الدستور - وعلى ما سلف بيانه - أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لنفاذ أحكامها فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي، يكون له أثر مُباشر لا ينسحب إلى الأوضاع والعلاقات السابقة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وإذ كانت المحكمة الدستورية لم تحدد تاريخاً لاحقاً لسريان حكمها ، فإن قضاءها بعدم الدستورية يكون له أثر مُباشر - فوري ومُنشئ - ومقتضاه الامتناع عن تطبيق النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ، والتي تستخلص منه القاعدة القانونية غير المطابقة للدستور ، وإذ كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد قضت بجلسة ٢٠٠٧/٤/١٦ في الطعن رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٦ بإلغاء قرارات نزع الملكية أرقام (٣١، ٣٣، ٣٩) لسنة ٢٠٠٤ واعتبارها كأن لم تكن ترتيباً لما ارتأته من سريان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة بأثر رجعي يتردد إلى تاريخ صدوره ، فإن حكمها يعتبر عقبة تحول دون تطبيق الأثر المُباشر والمنشئ لهذا الحكم ، وبما يحول دون إعمال آثاره على الوجه الصحيح ، إذ ينطبق هذا الأثر المُباشر على ما يصدر من تصرفات أو قرارات تنفيذاً للقانون الذي حُكم بعدم دستوريته ، بعد تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، أي بعد ٢٠٠٧/٤/١٢ ، ولا ينسحب على ما صدر منها قبل هذا التاريخ، ومن بينها القرارات أرقام (٣١، ٣٣، ٣٩) الصادرة سنة ٢٠٠٤ بنزع الملكية استناداً إلى المرسوم بقانون المحكوم بعدم دستوريته ، مما يتعين معه عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٠٦ ، ومن ثم المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/٢/٠٥) وترتيب آثاره كاملة .

وحيث إنه لما كان الحكم في الطلب الموضوعي - في منازعة التنفيذ الماثلة - قد استكمل عناصره - على النحو المتقدم - فبالتالي يندمج فيه القضاء في الشق العاجل منها ، بما لا محل للفصل فيه على استقلال ، إذ يغدو غير ذي موضوع ، بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ في الدعوى الدستورية رقم (د/٢/٠٥) للسنة الثالثة القضائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه المصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة